

1503209-73.2021.8.26.0548  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM  
Comarca: Campinas  
Foro: Foro de Campinas  
Vara: 1ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 30/03/2022  
... - Assunto:  
Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
WAGNER APARECIDO MONZANI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1098/2021

Vistos etc.,

I - WAGNER APARECIDO MONZANI, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 12 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Campinas  
Foro de Campinas  
1ª Vara Criminal  
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1503209-73.2021.8.26.0548 - lauda  
SENTENÇA

Processo nº:  
1503209-73.2021.8.26.0548  
Classe - Assunto:  
Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
WAGNER APARECIDO MONZANI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1098/2021

Vistos etc.,

I - WAGNER APARECIDO MONZANI, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 12 de outubro de 2021, por volta das 00h45min, na Rua Doutor

Ricardo, altura do n.º 222, Itapura, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para fim de tráfico, 3,1g (três gramas e um decigrama) de crack, acondicionados em 18 (dezoito) porções individuais, além de outros 5,1g (cinco gramas e um decigrama) da mesma droga, divididos em 30 (trinta) porções individuais, substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 116) e apresentou defesa prévia (fls. 121/122). A denúncia foi recebida por decisão de 26 de novembro de 2021, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 127/128). O réu foi pessoalmente citado (fls. 136).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada na data de ontem, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 166).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação. A Defesa pugnou pela desclassificação para a conduta de porte de drogas para consumo pessoal e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; c) o aumento mínimo em razão da reincidência; d) a consideração do tempo de prisão preventiva para a fixação do regime de cumprimento compatível com a pena aplicada; e e) a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 167/170).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12/13, Guia de Depósito Judicial de fls. 92 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 95/97.

Quanto à autoria, o réu negou a prática delitiva em juízo; disse que na data dos fatos se encontrava em situação de rua e que, por ser dependente químico, havia se dirigido a um ponto de venda de drogas para adquirir o entorpecente. Afirmou que, por não ter encontrado o traficante responsável, após breve procura localizou o local onde eram armazenados os tóxicos, de modo que pegou a droga para si e a quantia em dinheiro que estava junto dela. No mais, asseverou que os policiais já o haviam avistado em um bar juntamente com outras pessoas, mas que esperaram que ele se distanciasse delas para efetuar a abordagem.

Por outro lado, os policiais militares relataram em juízo que passaram por um conhecido ponto de venda de drogas e avistaram o acusado e um outro rapaz em atitude típica de tráfico, de modo que fizeram o retorno com a viatura e se dirigiram até eles. Disseram que somente o réu havia permanecido no local, bem como que ele, ao perceber a aproximação policial, dispensou um saco plástico. Afirmaram que, efetuada a abordagem, localizaram com o réu a quantia de R\$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos), bem como que, em seus tênis, a importância de R\$ 401,00 (quatrocentos e um reais) e dois kits contendo 30 (trinta) porções de crack. No mais, asseveraram que, no saco plástico por ele dispensado, localizaram outras 18 (dezoito) porções de crack. Por fim, o reconheceram em audiência.

Inicialmente, vislumbro ser possível a formação de meu convencimento com supedâneo nos depoimentos dos policiais militares, que foram uníssonos e coerentes ao descreverem as circunstâncias que levaram à abordagem do acusado e à localização do entorpecente.

Portanto, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuarão a prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (STJ – Habeas Corpus 191288/SP – 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Ademais, verifico que a dinâmica dos fatos observada pelos policiais militares, com o acusado em contato com um outro indivíduo e, posteriormente, a dispensa da sacola com entorpecentes são elementos que indicam que ele praticava o tráfico de drogas

na ocasião. Deve-se notar que foi apreendida quantidade de tóxicos incompatível com o uso pessoal, bem como a quantia em dinheiro encontrada demonstra que o réu já havia efetuado vendas naquela data.

Nada obstante, a versão dos fatos apresentada pelo acusado não encontra respaldo em qualquer outro elemento dos autos. Além disso, não é crível que, ao se dirigir a um ponto de venda de drogas, o encontrasse desocupado, mas com tamanha negligência que o suposto responsável pelo local teria deixado para trás a quantia obtida com o tráfico de drogas – R\$ 401,00 (quatrocentos e um reais).

Ainda, é irrelevante que o acusado não tenha sido efetivamente surpreendido em situação de venda.

Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas.

Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, a conduta realizada pelo agente foi a de “trazer consigo”.

Nada obstante, ainda que alegada a condição de usuário do réu, é perfeitamente possível a coexistência entre as figuras de traficante e de usuário, inclusive para o sustento do próprio vício.

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do réu é de rigor.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. Atenta às circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigidos. Tendo em vista a sua reincidência (certidão de fls. 147/151), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado, que se declarou soldador (fls. 20). Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que não merece prosperar o argumento defensivo no sentido de que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: “A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes.” (STJ – HC 391.985/SP – Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS – Quinta Turma – j. 27/06/2017)

III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado WAGNER APARECIDO MONZANI, qualificado nos autos (RG n.º 32.232.990 – IIRGD – fls. 106/115), à pena segregativa de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06.

Reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado (artigo 33, §2º, letra “b”, c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos

subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal). Preso por este processo, NÃO poderá recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Decreto a perda da quantia apreendida com o réu (R\$ 412,50 – quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos – Guia de Depósito Judicial de fls. 92) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 30 de março de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA